

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 674/2545 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราเซอรวิส กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

จำเลยที่ 4 เข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถเพื่อลักทรัพย์ของผู้โดยสารโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยความรู้เห็นเป็นใจของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ขับรถขณะนำรถมาจอดและรับประทานอาหาร การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ผู้เสียหาย จึงเป็น ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่บริการเพื่อการจ้างเหมาโดยจำเลยที่ 2 หั้่นส่วนผู้จัดการได้ใช้รถยนต์โดยสารไม่ประจำทางหมายเลขทะเบียน 30-4024 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการประกอบการขนส่งของจำเลยที่ 1 ขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปส่งยังกรุงเทพมหานครอันเป็นการกระทำการขนส่งมีลักษณะคล้ายกับบริษัทขนส่ง จำกัด และมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับบริษัทขนส่ง จำกัด และจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กับพวกได้ร่วมกันลัก

เอาเช็คเดินทางวีซ่าฉบับละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 ฉบับ ราคา 2,500 บาท
ฉบับละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ฉบับ ราคา 2,500 บาท ธนบัตรปอนด์สเตอร์ลิง
ฉบับละ 10 ปอนด์จำนวน 1 ฉบับ ราคา 400 บาท ของนายลีออน เมสัน ผู้เสียหายที่
1 กล่องบรรจุอัญมณี 1 กล่อง ราคา 100 บาท อัญมณี 2 เม็ด ราคา 2,000 บาท ของ
นายทีโยชิ มาเอตะผู้เสียหายที่ 2 ไปโดยทุจริต โดยการลักทรัพย์ดังกล่าวได้กระทำ
ในรถยนต์โดยสารขณะรับส่งผู้โดยสารอันเป็นยวดยานสาธารณะ ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 40, 138 ริบมิดพับและไฟฉายของกลาง ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คืบ
หรือใช้ราคา อัญมณี 2 เม็ด เป็นเงิน 2,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว
จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 138 ปรับ 150,000 บาท จำเลยที่ 3 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(9) วรรคสอง ประกอบมาตรา 86 จำคุก 2
ปี 8 เดือน จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)
(9) วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 จำคุก 4 ปี จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ เมื่อสืบ
พยานโจทก์เสร็จแล้ว เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน หากจำเลย
ที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ริบมิดพับและ
ไฟฉายของกลาง กับให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันคืบหรือใช้ราคาอัญมณี 2 เม็ด
เป็นเงิน 2,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 2 คำขออื่นให้ยก ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(9) วรรคสอง จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 2 ปี ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีกา รับฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 3 ขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศคัน หมายเลขทะเบียน 30-4024 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 รับผู้โดยสารจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปส่งยังกรุงเทพมหานครโดยมีจำเลยที่ 2 หุ่นส่วนผู้จัดการ ของจำเลยที่ 1 โดยสารมากับรถคันดังกล่าวด้วย ระหว่างทางจำเลยที่ 4 ได้เข้าไป ชุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถแล้วเปิดกระเป๋าลักเอาเชือกเดินทางวีซ่าฉบับ ละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 ฉบับ ราคา 2,500 บาท ฉบับละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ฉบับ ราคา 2,500 บาท ธนบัตรปอนด์สเตอร์ลิงฉบับละ 10 ปอนด์ จำนวน 1 ฉบับ ราคา 400 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 กับลักเอากล่องบรรจุอัญมณี 1 กล่อง ราคา 100 บาท อัญมณี 2 เม็ด ราคา 2,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 2 ที่เก็บไว้ในกระเป๋าดำเดินทาง พันตำรวจโทชัชชัย เลี่ยมสงวนสารวัตรสืบสวน กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กับพวกได้ร่วมกันจับกุมจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 พร้อมยึดเชือกเดินทางวีซ่า 3 ฉบับ ธนบัตรปอนด์สเตอร์ลิงจำนวน 1 ฉบับของผู้เสียหายที่ 1 กล่องบรรจุอัญมณี 1 กล่อง ของผู้เสียหายที่ 2 กับมีดพับ 1 เล่ม และไฟฉาย 1 กระบอก ที่จำเลยที่ 4 ใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลางนำส่งร้อยตำรวจเอกเมือง พรหมเกษา พนักงานสอบสวน แผนก 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว... ดังนี้ เชื่อว่าจำเลยที่ 4 เข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในช่องเก็บสัมภาระเพื่อลักทรัพย์ของผู้โดยสารได้นั้นได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยความรู้เห็นเป็นใจของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ขับรถ เพราะจำเลย

ที่ 3 ได้รับเงิน 1,500 บาท จากนายประจวบหรือแหวนเป็นค่าตอบแทนสำหรับการนั่ง
เฉย ให้คนแอบเข้ามาซ่อนตัวในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถเพื่อลักทรัพย์จากกระเป๋า
เดินทางของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ ขณะนำรถมาจอดและรับประทาน
อาหารที่อำเภอทับสะแก การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกในการที่จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ผู้เสียหาย จำเลยที่ 3 จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระ
ทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พยานของจำเลยที่ 3 ที่นำสืบว่าไม่ได้กระทำ
ความผิดไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1)(7)(9) วรรคสอง ประกอบมาตรา 86 จำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กุลพัชร อธิธรรมวินิจ-พูนศักดิ์ จงกลนี-ปัญญา สุทธิบดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>